



Č.J.: MUKK/17959/2021

Ing. Miroslav Vodička

Vyřizuje: Ing. Jancák

Tel.: 474 319 553

Mail: miroslav.jancak@mesto-kadan.cz

Spis. zn.: 84.1

Skart. zn.: S/5

V Kadani 5.5. 2021

Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako povinný subjekt, dle § 2 zákona č. 106/1999 Sb. (zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) obdržel vaši žádost čj. MUKK/17959/2021 ze dne 22.4. 2021 o poskytnutí informace, která se týká – pozemku p.č. 376/24 k.ú. Tušimice.

Jako správce veřejné zeleně odboru životního prostředí sděluji následující:

- 1) Na základě usnesení zastupitelstva č. 127/2017, č. 185/2018, č. 149/2019, č. 180/2020 bylo schváleno v rozpočtu města etapové vybudování vinice v Tušimicích vč. přípravy pozemku, vybudování oplocení, pořízení sazenic, vybudování opěrné konstrukce a dokončení vybudování vinice v roce 2021 a navázání na historickou tradici v tomto městě s pěstováním vinné révy vč. vyslyšení přání obyvatel Kadaně a návštěvníků města mít možnost pořízení místního kadaňského vína.
- 2) Město Kadaň si objednává práce na vinici od osoby, která má příslušné oprávnění k vykonávání zahradnických a zemědělských činností. Žádost o povolení výsadby vinice podalo město Kadaň a získalo postupně třemi rozhodnutími povolení k výsadbě nové vinice na této ploše a následně bylo městu Kadaň uděleno rozhodnutím Ústřední kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským registrační číslo 771899/0001 k nové vinici o celkové rozloze 18667 m2 vysazené na p.č. 376/24 ve viniční trati Běšická trať v k.ú. Tušimice v obci Kadaň.
- 3) V příloze přikládáme pachtovní smlouvu ze dne 16.3.2018 platnou k Vámi požadovanému datu 12.5.2020 a pro úplnost uvádíme, že dne 13.5.2020 vstoupil do právního postavení pronajímatele třetí subjekt. Po té se 12.8.2020 stalo město Kadaň vlastníkem p.č. 376/24 v k.ú. Tušimice a pachtovní smlouva zanikla.
- 4) Město Kadaň vypěstované hrozny z vinné révy využívá při pořádání vinobraní na kláštere a zároveň prodává tyto hrozny na základě smlouvy a průměrné ceny v daný rok vinaři Ing. Marcelu Čadílkovi, který je zpracovává na kadaňské víno a které může dále prodávat pouze ve své vinotéce nebo v informačním centru vč. možnosti používat na lahvi kadaňského vína udělený certifikát městu Kadaň pro regionální výrobek s vlastní originální etiketou. Zároveň město Kadaň každý rok povinně podává hlášení Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému o množství vyprodukovaných hroznů ze všech svých vinic vč. provázanosti hlášení Ing. Čadílka.

Kontaktní osobou pro případné dotazy je pracovník ŽP MěÚ Kadaň Ing. Jancák – tel. 474 319 557 nebo mob. 602 465 248.

S pozdravem

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ**

Ing. Jiří Frajt

Vedoucí odboru životního prostředí

014-127/27/2018/41(6118)

19.3.2018 k.v.

14377/18

Pachtovní smlouva

Uzavřená podle ustanovení § 2332 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Ing. Adam Studený, [redacted]
(dále jako „propachtovatel“)

a

Město Kadaň, sídlo městského úřadu: Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň,
IČ: 00261912, DIČ: CZ00261912
zastoupeno: PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
(dále jako „pachtýř“)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tuto

pachtovní smlouvu

I.

Předmět a účel smlouvy

1. Propachtovatel jako výlučný vlastník pozemku p. č. 376/24 o výměře 18667 m² evidovaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, na LV č. 1579 pro obec Kadaň a katastrální území Tušimice, přenechává pachtýři tento pozemek k výlučnému dočasnému užívání.
2. Pachtýř je oprávněn touto smlouvou propachtovaný pozemek užívat jen k založení a provozování vinice.

II.

Pachtovné a způsob úhrady

Účastníci dohodli pachtovné ve výši 10000,-Kč (slovy: desettisíc korun) ročně, splatné vždy do konce 12. měsíce běžného roku trvání pachtu, a to na účet propachtovatele č. 588588588/5500, neurčí-li propachtovatel jinak.
Při prodlení s placením pachtovného bude pachtýř platit propachtovateli též zákonné úroky z prodlení.

III.

Další ujednání

1. Pachtýř prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem propachtovaných pozemků, a v tomto stavu je dnešního dne přebírá a bude udržovat.

2. Pachtýř je povinen umožnit propachtovateli vstup na propachtované pozemky za účelem kontroly jejich stavu a dodržování účelu jejich užívání a podmínek této smlouvy.
3. Pachtýř je povinen předmět pachtu obhospodařovat (obnovovat) s péčí řádného hospodáře. Pachtýř ponese ze svého náklady na veškerý provoz předmětu pachtu a jeho požívání (energie, voda, hnojivo apod.), dále je povinen zajišťovat ochranu proti škůdcům a plevelům podle zásad správné agrotechniky a správné zemědělské praxe.
4. Pachtýř je povinen užívat předmět pachtu řádně tak, aby nedocházelo k jeho poškození a snižování jeho hodnoty.
5. Pachtýř odpovídá propachtovateli za škody, které způsobí na propachtovaných pozemcích on, jeho pracovníci, osoby s ním spolupracující, či jiné osoby, které budou na propachtovaných pozemcích s vědomím pachtýře.
6. Úpravy propachtovaných pozemků a provádění byť drobných staveb na nich může být provedeno jen po předchozím písemném souhlasu propachtovatele.
7. Pachtýř se zavazuje, že bude na pozemcích, které jsou předmětem této smlouvy, dodržovat platné právní předpisy Evropské Unie a České republiky, týkající se zemědělské výroby, ochrany půdního fondu a životního prostředí. Pachtýř nese veškerou odpovědnost za jejich porušení.
8. Pachtýř není oprávněn dát propachtované pozemky do podnájmu.
9. Pachtýř odevzdá propachtovateli předmětné pozemky nejpozději poslední den trvání pachtu ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k účelu užívání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10. Propachtovatel se zavazuje umožnit pachtýři nerušené užívání předmětu pachtu po celou dobu jeho platnosti.

IV.

Doba trvání smlouvy, změna vlastnictví předmětu smlouvy

1. Pacht se uzavírá na dobu určitou od 1.4.2018 do 30.4.2048.
2. Před uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva uzavřena, lze pacht vypovědět v šestiměsíční výpovědní době tak, aby skončil k 31.12. příslušného roku a to pouze z důvodů uvedených v odst. 3. a odst. 4, čl. IV.
3. Pachtýř je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že propachtovatel neplní svoji povinnost uvedenou v čl. III. odst. 10. smlouvy.
4. Propachtovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, pokud pachtýř porušuje své povinnosti uvedené v čl. III. odst. 4, 6 a 8 této smlouvy.

5. V případě změny v osobě propachtovatele přechází práva a povinnosti z této smlouvy na nového vlastníka za podmínek uvedených v § 2221 občanského zákoníku.

**V.
Doložka**

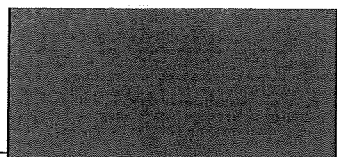
Město Kadaň podpisem této smlouvy prohlašuje, s ohledem na ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky stanovené pro pacht pozemku uvedeným zákonem. Pacht pozemku uvedeného v čl.I. této smlouvy byl odsouhlasen usnesením rady města Kadaně č.usn. ~~226/2018~~ ze dne 15.3.2018.

**VI.
Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oběma stranami.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.4.2018
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je snímek se zákresem pronajaté plochy

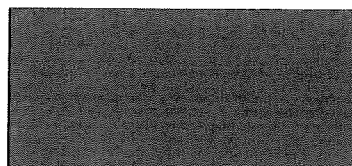
V Kadani dne 16.3.2018

Za propachtovatele:

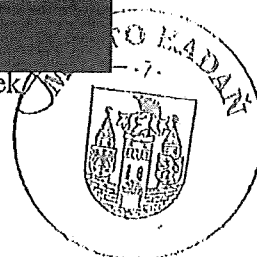


Ing. Adam Studehý

Za pachtýře:



PaedDr. Jiří Kulháněk
starosta města



KONEC VLÁDY JEDNÉ STRANY

Město Kadaň

V Kadani 21. 4. 2021

Věc: **Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.**

Dobrý den, žádám o poskytnutí následujících informací vztahujících se pozemku p.č. 376/24 v katastrálním území Tušimice:

1. Žádám o poskytnutí prvotní, **ekonomické rozvahy** vedoucí Město Kadaň k rozhodnutí o založení vinice na tehdy cizím pozemku p.č. 376/24 v katastrálním území Tušimice, pokud existuje (stačí na papíře postihnutý, datovaný a jménem podepsaný, duševní pochod).
2. Žádám o informaci, jaká fyzická, nebo právnická osoba, je k datu mojí žádosti zaevidována **k zemědělskému podnikání** na pozemku p.č. 376/24 v katastrálním území Tušimice, a kdo podal žádost o povolení nové výsadby podle zákona o vinohradnictví a vinařství, a rovněž podle čl. 62 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty.
3. Žádám o **poskytnutí nájemní, nebo pachtovní smlouvy** uzavřené Městem Kadaň k pozemku p.č. 376/24 v katastrálním území Tušimice (včetně případných dodatků) ve verzi platné za prvé: konkrétně k datu 25. 6. 2020 a za druhé, ve verzi naprosto přesně: k datu 12. 5. 2020.
4. Dále žádám o obecnou informaci, jaké je využití vinné révy vypěstované na pozemcích ve vlastnictví Města Kadaně, a jak je úroda vinné révy vypěstovaná na pozemcích ve vlastnictví Města Kadaně **systémově zajištěna před zneužitím**, nebo rozkradením, například, čistě teoreticky, (na alkoholu) zainteresovanými úředníky města, nebo jinými škůdci (stačí odkaz na pravidla, směrnici, vyhlášku, či jakýkoli materiál Města Kadaň).

Za kladné vyřízení mojí žádosti předem děkuji.

Informace, nejlépe od zástupce samosprávy, nikoliv od zajisté systémově podjatého, subalterního úředníka státní správy (odbor životní prostředí), mi prosím laskavě pošlete formou emailové zprávy na adresu:

Miroslav Vodička

Ing.
MIROSLAV
VODIČKA

Digitálně podepsal
Ing. MIROSLAV
VODIČKA
Datum: 2021.04.21
18:45:53 +02'00'